

【案件焦点】

在破产程序中，土地使用权出让合同中约定的开、竣工违约金等债权应认定为普通债权还是劣后债权。

【法院裁判要旨】

浙江省瑞安市人民法院经审理认为：案涉合同及相关协议系某自然资源和规划局作为行政机关为实现其行政管理目的、实现对土地资源的利用而与某实业公司签订的行政协议。因某实业公司违反该行政协议约定，某自然资源和规划局根据行政协议向其作出案涉收缴有关费用的决定。根据《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》第六十一条第一款第一项规定，某自然资源和规划局作为行政机关，根据相应行政协议，作出收缴有关费用的行政决定，相对应的债权不属于破产债权。

《全国法院破产审判工作会议纪要》指出，对于法律没有明确规定清偿顺序的债权，人民法院可以按照人身损害赔偿债权优先于财产性债权、私法债权优先于公法债权、补偿性债权优先于惩罚性债权的原则合理确定清偿顺序。本案所涉债权既具有公法属性，又具有惩罚属性，不属于破产债权范围，理由如下：首先，某自然资源和规划局作为土地管理部门依据行政协议对国有建设用地使用权人作出收缴违约金决定的行为系国家对土地开发活动依法进行管理、控制、利用的行为。当事人对该收缴决定不服的，可申请行政复议、提起行政诉讼，因此该决定具有行政公法性质，案涉债权具有公法债权属性。如将该债权作为破产债权予以确认，实际上将公法债权损失转嫁于其他私法债权人，有

违破产程序公平受偿原则，损害其他私法债权人的合法权益。其次，涉案债权具有惩罚性。《全国法院破产审判工作会议纪要》指出，破产财产依照《中华人民共和国企业破产法》第一百一十三条规定的顺序清偿后仍有剩余的，可依次用于清偿破产受理前产生的民事惩罚性赔偿金、行政罚款、刑事罚金等惩罚性债权。案涉违约金数额不以某实业公司违约造成的实际损失大小为前提，意在惩戒未依法、依约合理利用土地行为，从而引导国有建设用地使用权人提高土地利用效率，具有一定的惩罚性。故本案债权不属于破产债权范围，应劣后于破产债权进行清偿。

浙江省瑞安市人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》第五十八条第三款、《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》第六十一条第一款第一项规定，判决如下：

驳回某自然资源和规划局的诉讼请求。

某自然资源和规划局不服一审判决，提起上诉。

浙江省温州市中级人民法院经审理认为：签订国有土地出让合同是为了实现合理开发利用土地资源的行政目标，在合同签订后，依照法律规定，作为出让方的政府仍然有对受让方使用土地情况的监督权及受让方存在违法或违约情形时的制裁权。案涉合同中关于开、竣工时间的约定、违约责任以及保证金缴纳等，于某自然资源和规划局而言，并非为了保障土地使用权出让这一主合同行为的履行，而是为了实现其对国有土地的总体规划、城市规划和年度建设用地计划等行政管理目标、保障社会公共利益，以违约金加履约保证金双层经济措施，对某实业公司在行使土地使用权过程中可能会出现的违反合同情形预先设置制裁措施，具有明显的惩罚属性。

某自然资源和规划局在订立合同时就根据有关规定和合同模板范本要求等，事先约定了具体金额，当某实业公司未按照规定时间开、竣工时即需支付违约金并被没收保证金，而不问是否给某自然资源和规划局造成了实际损失及损失大小。在支付违约金后，如果给对方造成损失或者对方要求继续履行合同，某实业公司则要承担损害赔偿及继续履行合同的责任，而不能以已经支付违约金

为由请求减免责任。即该约定不以损失数额为前提,无论违约行为是否造成了损失,违约方都要支付违约金,并承担其他违约责任。可见,该约定根本目的并非为了填补或者赔偿因违约造成的损失,而是对违约一方未完成合同约定的惩罚,具有惩罚性属性。履约保证金是为了保证某实业公司按时开、竣工及挂牌五星级酒店,与前述违约金同一目的,故一样具有惩罚属性。

惩罚性债权具有特定的实施对象,具有人身不可替代性。在破产程序中,通常债务人资产已不足以偿还全部债务,若再将惩罚性债权作为普通债权予以清偿,只能是使全体破产债权人应分得的财产减少,实际受到处罚的并非违法违约之债务人,而是其他无辜债权人。故为使惩罚措施的实施符合其设立的目的,避免处罚对象的不当转移,惩罚性债权应劣后于其他破产债权清偿。某自然资源和规划局诉请的债权属于惩罚性债权,其要求与普通债权同等序列清偿,缺乏事实和法律依据。

浙江省温州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

在破产程序中,通常债务人资产已不足以偿还全部债务,涉及土地使用权出让合同中产生的开、竣工违约金债权的,其数额往往非常庞大,对该类债权清偿顺位的确认,直接关涉各种性质债权人的切身利益,关乎破产制度价值的实现,是破产实务中值得探讨的问题。

一、案涉合同约定的违约金具有惩罚属性

违约金按照性质分为补偿性违约金和惩罚性违约金,区分二者的要素包括是否以实际损害的发生为前提、是否超过实际损失以及是否排斥强制履行或损害赔偿等。案涉违约金明显具有惩罚性,具体理由如下:

第一,案涉合同违约金系预设的行政制裁措施。《中华人民共和国城市房地产管理法》第十条规定:“土地使用权出让,必须符合土地利用总体规划、城市规划和年度建设用地计划。”《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和

转让暂行条例》第十七条规定：“土地使用者应当按照土地使用权出让合同的规定和城市规划的要求，开发、利用、经营土地。未按合同规定的期限和条件开发、利用土地的，市、县人民政府土地管理部门应当予以纠正，并根据情节可以给予警告、罚款直至无偿收回土地使用权的处罚。”可见，签订国有土地出让合同是为了实现合理开发利用土地资源的行政目标，在合同签订后，依照法律规定，作为出让方的政府仍然有对受让方使用土地情况的监督权及受让方存在违法或违约情形时的制裁权。案涉合同中关于开、竣工时间的约定、违约责任以及保证金缴纳等，于某自然资源和规划局而言，并非为了保障土地使用权出让这一主合同行为的履行，而是为了实现其对国有土地的总体规划、城市规划和年度建设用地计划等行政管理目标、保障社会公共利益，以违约金加履约保证金双层经济措施，对某实业公司在行使土地使用权过程中可能会出现违反合同情形预先设置制裁措施，是管理者制裁权的体现。

第二，案涉合同约定的违约金不以弥补损失为功能前提。某自然资源和规划局根据有关规定和合同模板范本在合同中事先约定了违约金和保证金具体金额，当某实业公司未按照规定时间开、竣工时即需支付违约金并被没收保证金。可见，该违约金约定着眼于事前施压而非事后救济，使受让方产生履约的心理压力，只要发生违约行为，即可触发违约责任，不以实际发生损失为前提。在支付违约金后，如果给对方造成损失或者对方要求继续履行合同，某实业公司还要承担损害赔偿及继续履行合同的责任，而不能以已经支付违约金为由请求减免责任。即该约定不以损失数额为前提，无论违约行为是否造成损失，违约方都要支付违约金，并承担其他违约责任。可见，该约定根本目的并非为了填补或者赔偿因违约造成的损失，而在于以高额违约金发挥行政机关的监督和治理功能，为债务履行创设外在的控制机制，以控制合同履行过程中的不确定性因素，其内含明显的惩罚要素。

二、案涉合同违约金因其惩罚属性而劣后清偿

《全国法院破产审判工作会议纪要》第二十八条(以下简称第二十八条)指出，破产财产依据企业破产法第一百一十三条规定的顺序清偿后仍有剩余的，可

依次用于清偿破产受理前产生的民事惩罚性赔偿金、行政罚款、刑事罚金等惩罚性债权。在企业破产法仅规定优先债权、普通债权清偿顺位的情况下,该意见顺应破产实务所需,提出惩罚性债权劣后清偿的指导意见,符合破产制度的价值创设。

惩罚性债权最本质的特征是惩罚性,是对债务人违反法律或约定的惩罚,而非对债权人的补偿。惩罚性债权有其特定的实施对象,是具有人身不可替代性质的处罚。所谓“不可替代”是指处罚对象的不可替代,而非罚款等债权缴纳的不可替代。在破产程序中,通常债务人资产已不足以偿还全部债务,若再将惩罚性债权作为普通债权予以清偿,将会降低其他普通债权人债权的清偿比例,变相将本属于债务人的惩罚转嫁于其他债权人,显然不符合处罚之目的、惩罚金之本质特征。但若直接视为除斥债权不得从破产财产中受偿,则难免会让不法之债务人产生通过破产程序脱逃惩罚责任之念头,违约金制度将被架空。故为使惩罚措施的实施符合其设立的目的,避免处罚对象的不当转移,惩罚性债权应劣后于其他破产债权清偿,实现保护无辜债权人的利益与维护合同意思自治之双重效果。

三、第二十八条清偿顺位规则之适用

第二十八条还指出,对于法律没有明确规定清偿顺序的债权,人民法院可以按照人身损害赔偿债权优先于财产性债权、私法债权优先于公法债权、补偿性债权优先于惩罚性债权的原则合理确定清偿顺序。不难发现,实务中有判决包括本案一审,直接以“私法债权优先于公法债权”为由,认为案涉违约金为公法债权,从而应劣后清偿。对此,应持审慎态度。企业破产法中并无公法债权劣后受偿的规定,实践中亦存在不少相反情形。以税收滞纳金为例,其虽然属于公法债权,但却是作为普通债权清偿的,换言之,公法债权并非当然劣后清偿。“会议纪要”不是司法解释,在适用时要以系统性、全局性、整体性的思维,结合立法本意、价值定位等具体情况具体分析,不能机械刻板地适用会议纪要体现的规则精神,否则容易出现误差。

编写人:浙江省温州市中级人民法院 李佩

浙江省温州市鹿城区人民法院 曾海霞

不符合从村宅基地分户政策情形下的房屋征收补偿标准认定

——郭某甲诉某镇政府行政赔偿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省徐州市中级人民法院(2023)苏03行赔终46号行政赔偿判决书

2. 案由：行政赔偿

3. 当事人

原告(上诉人):郭某甲

被告(被上诉人):某镇政府

【基本案情】

郭某甲为某村某组村民,其父为郭某乙。1998年12月,县土地管理局为郭某乙颁发土地证,载明土地四至为“东王某某、西路、南场、北路”。郭某·乙另办理村镇房屋所有权证。2011年10月19日,区规划局向郭某甲颁发乡村建设规划许可证,其四邻:东王某某,西路,南路,北郭某乙。郭某甲遂于郭某乙房屋南侧建设案涉房屋。

2021年2月,郭某甲以某镇政府为被告提起行政诉讼,请求确认某镇政府强制拆除案涉房屋违法并予行政赔偿。法院判决确认某镇政府强拆案涉房屋的行为违法并责令某镇政府就强拆行为给郭某甲造成的损失作出赔偿决定。

2022年2月,某评估咨询有限公司根据某镇政府的委托,对案涉房屋作出房地产估价报告,载明案涉房屋在价值时点2021年12月9日的重置价值估价结果为:案涉房屋结构等级为楼房(混合二等),建筑年代为2011年,单价

819元/平方米，面积284.43平方米，合法房屋价值232948元，附属物价值20418元，合计253366元。

2022年2月，某镇政府作出行政赔偿决定书，按照评估报告，对案涉房屋及地上附着物损失共计赔偿267166元。另对室内物品损失、拆迁奖励金及过渡费、搬迁费用及搬迁误工费及利息损失进行了赔偿。郭某甲不服该赔偿决定，